

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Fraudes em Certames de Interesse Público (art. 311-A do CP)

Veja como o crime de “FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO” está tipificado no Código Penal:

Art. 311-A Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de:

I - concurso público;

II - avaliação ou exame públicos;

III - processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou

IV - exame ou processo seletivo previstos em lei: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Esse crime foi incluído no Código Penal em 2011.

É um crime contra a FÉ PÚBLICA. Visa proteger a CREDIBILIDADE DE CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO (concursos públicos, por exemplo).

Pune-se tanto quem **UTILIZA**, quanto quem **DIVULGA conteúdo sigiloso de:**

I - concurso público;

II - avaliação ou exame públicos;

III - processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou

IV - exame ou processo seletivo previstos em lei:

Claro, essa UTILIZAÇÃO ou DIVULGAÇÃO deve ser **INDEVIDA**. A pessoa devia/podia divulgar, não haverá crime.

Agora preste atenção, não basta UTILIZAR ou DIVULGAR indevidamente o conteúdo sigiloso. **É necessário, IMPRESCINDÍVEL que o agente tenha a FINALIDADE de:**

- **beneficiar a si ou a outrem, ou**
- **de comprometer a credibilidade do certame**

Importante discussão é a da COLA ELETRÔNICA (o uso de aparelhos eletrônicos utilizados para conseguir respostas nas provas):

- **SE HOUVER VIOLAÇÃO DE SIGILO** – é crime de **FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO**.
- **SE NÃO HOUVE VIOLAÇÃO DE SIGILO** (outro candidato passando as suas próprias respostas, por exemplo) – **não configura o crime**. Ressalta, no entanto, que o STJ apresentou precedente (o primeiro, 2017):

(...) 3. A expressão "conteúdo sigiloso" previsto no artigo 311-A do Código Penal não deve se restringir, exclusivamente, ao gabarito oficial da Instituição organizadora do certame, mas, igualmente, abranger aquele especialista que realiza a prova e, antes de terminar o período de duração do certame, transmite, por meio eletrônico, as respostas corretas ou o seu próprio gabarito, ainda que sem correção doutrinária/legal, a outros candidatos que ainda encontram-se realizando o certame, pois, antes do término do prazo de duração da prova, as respostas de um candidato são sigilosas em relação aos demais candidatos que ainda encontram-se na realização do processo seletivo. Tipicidade denominada "cola eletrônica" desde que cometida após a entrada em vigor do artigo 311-A do Estatuto Penalista, inserido pela Lei n. 12.550/11, como na espécie, em que os fatos datam do ano de 2015. STJ, RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 81.735 - PA (2017/0049658-0), 17/08/2017.

Por fim, o crime de fraude em certame de interesse público é consumado com a efetiva utilização ou divulgação da informação sigilosa, ainda que o destinatário já tenha conhecimento do objeto sob sigilo e não consiga êxito no certame.

Veja os demais dispositivos:

Art. 311-A (...)

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 3º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o fato é cometido por funcionário público.

EQUIPARAÇÃO: PUNE-SE também quem **permite ou facilita** o acesso de pessoas não autorizadas às citadas informações de conteúdo sigiloso.

QUALIFICADORA: Se resultar em **DANO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** a pena será maior.

AUMENTO DE PENA DE 1/3: se o agente é **FUNCIONÁRIO PÚBLICO**.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Resumo

FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO

Art. 311-A Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de:

I - concurso público;
II - avaliação ou exame públicos;
III - processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou
IV - exame ou processo seletivo previstos em lei;
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 3º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o fato é cometido por funcionário público.

Esse crime foi incluído no Código Penal em 2011.

Pune-se tanto quem **UTILIZA**, quanto quem **DIVULGA (DE FORMA INDEVIDA) conteúdo sigiloso de:**

I - concurso público;
II - avaliação ou exame públicos;
III - processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou
IV - exame ou processo seletivo previstos em lei;

Para ser crime é **necessário que o agente tenha a FINALIDADE de:**

- **beneficiar a si ou a outrem, ou**
- **de comprometer a credibilidade do certame**

COLA ELETRÔNICA:

(...) 3. A expressão "conteúdo sigiloso" previsto no artigo 311-A do Código Penal não deve se restringir, exclusivamente, ao gabarito oficial da Instituição organizadora do certame, mas, igualmente, abranger aquele especialista que realiza a prova e, antes de terminar o período de duração do certame, transmite, por meio eletrônico, as respostas corretas ou o seu próprio gabarito, ainda que sem correção doutrinária/legal, a outros candidatos que ainda encontram-se realizando o certame, pois, antes do término do prazo de duração da prova, as respostas de um candidato são sigilosas em relação aos demais candidatos que ainda encontram-se na realização do processo seletivo. Tipicidade da denominada "cola eletrônica" desde que cometida após a entrada em vigor do artigo 311-A do Estatuto Penalista, inserido pela Lei n. 12.550/11, como na espécie, em que os fatos datam do ano de 2015. STJ, RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 81.735 - PA (2017/0049658-0), 17/08/2017.

SE HOUVER VIOLAÇÃO DE SIGILO – é crime de **FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO**.

SE NÃO HOUVE VIOLAÇÃO DE SIGILO (outro candidato passando as suas próprias respostas, por exemplo) – **não configura o crime**. **Ressalta, no entanto, que o STJ apresentou precedente (o primeiro, 2017):**

Consumado com a efetiva utilização ou divulgação da informação sigilosa, ainda que o destinatário já tenha conhecimento do objeto sob sigilo e não consiga êxito no certame.

EQUIPARAÇÃO: PUNE-SE também quem **permite ou facilita** o acesso de pessoas não autorizadas às citadas informações de conteúdo sigiloso.

QUALIFICADORA: Se resultar em **DANO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** a pena será maior.

AUMENTO DE PENA DE 1/3: se o agente é **FUNCIONÁRIO PÚBLICO**.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
